

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia que te interesa (definiciones, canales internos, seguimiento, datos, protección y apoyo). Luego repasa la sección correspondiente para captar la regla de estudio. Por último, confirma la literalidad en la directiva (artículos citados) antes de memorizar o responder en examen.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Finalidad: protección reforzada y normas mínimas	ART-1	Establece que la directiva busca reforzar la aplicación del Derecho y políticas de la Unión mediante normas mínimas comunes de alto nivel de protección a quienes informan.
Concepto de revelación pública	ART-5	Define «revelación pública»/«revelar públicamente» como la puesta a disposición del público de información sobre infracciones.
Denuncia interna y canales seguros	ART-9	Los procedimientos de denuncia interna y seguimiento deben incluir canales seguros que protejan la confidencialidad de la identidad del denunciante y de terceros mencionados.
Tratamiento por personal y contacto con el denunciante	ART-12	Exige designar personal responsable del tratamiento y, en particular, mantener contacto con el denunciante para responder y pedir información adicional cuando sea necesario.
Protección frente a responsabilidad por denunciar o revelar	ART-16	Plantea como conveniente una protección frente a responsabilidad cuando el denunciante tuviera motivos razonables para pensar que era necesario denunciar o revelar públicamente.
Tratamiento de datos conforme a normativa UE	ART-17	Fija que todo tratamiento de datos personales en aplicación de la directiva, incluido intercambio/transmisión, debe realizarse conforme al RGPD y a la Directiva 2016/680.
Asistencia financiera y apoyo a denunciantes	ART-20	Permite medidas de apoyo a denunciantes, incluido apoyo psicológico, en el marco de un proceso judicial.

3. Objeto y definiciones clave (arts. -1, ART-5)

Finalidad de la directiva

- La directiva refuerza la aplicación del Derecho y políticas de la Unión en ámbitos específicos.
- Lo hace mediante normas mínimas comunes que ofrecen un elevado nivel de protección a quienes informan.

Alcance de la revelación pública

- «Revelación pública» es poner información sobre infracciones a disposición del público.
- La formulación se centra en el acto de divulgación al público de esa información.

4. Denuncia interna, seguimiento y gestión segura (arts. -9, ART-12)

Canales seguros para recibir denuncias

- Los procedimientos deben incluir canales diseñados, establecidos y gestionados de forma segura.
- Deben proteger la confidencialidad de la identidad del denunciante y de terceros mencionados e impedir acceso al personal no autorizado.

Personal responsable y contacto con el denunciante

- Las autoridades competentes deben designar miembros del personal responsables del tratamiento de denuncias.
- Deben mantener contacto para responder y solicitar información adicional en caso necesario.

5. Régimen de protección y datos personales (arts. -16, ART-17)

Protección frente a responsabilidad

- Se contempla protección frente a responsabilidad por denuncia o revelación pública.
- Opera respecto de información sobre la que el denunciante tenía motivos razonables para pensar que era necesario denunciar o revelar.

Tratamiento de datos conforme a UE

- Todo tratamiento de datos personales debe ajustarse al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Directiva (UE) 2016/680.
- La regla alcanza también al intercambio o transmisión de datos personales por las autoridades competentes.

6. Apoyo al denunciante en el marco de un proceso judicial (arts. -20)

Asistencia financiera y medidas de apoyo

- Los Estados miembros pueden prestar asistencia financiera y medidas de apoyo a los denunciantes.
- El apoyo puede incluir apoyo psicológico en el marco de un proceso judicial.

7. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

8. Cierre de repaso

Si te quedan dudas, vuelve al mapa y selecciona la materia exacta (definición, canales, contacto, datos, protección o apoyo). Después verifica el enunciado literal en los artículos citados y ajusta tu respuesta a esas frases clave.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.